

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÀN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MỎ KHÍ LÔ B (LÔ 48/95 VÀ LÔ 52/97)

Số Hợp đồng: PQPOC-PVD-2027-BLKB/DRILL-01

Hợp đồng Dịch vụ Cung cấp Giàn khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí này ("Hợp đồng") được lập và ký kết vào ngày 15 tháng 01 năm 2027, tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, bởi và giữa các Bên dưới đây:

BÊN GIAO THẦU (CÔNG TY / COMPANY):

CÔNG TY ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ PHÚ QUỐC (PQPOC)

Địa chỉ trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313889988

Đại diện bởi: Ông **Trần Hồng Nam** — Chức vụ: Tổng Giám đốc

Thư điện tử: contact@pq poc.vn | **Điện thoại:** +84 (28) 3784 0000

BÊN NHẬN THẦU (NHÀ THẦU / CONTRACTOR):

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (PV DRILLING)

Địa chỉ trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302418080

Đại diện bởi: Ông **Nguyễn Xuân Cường** — Chức vụ: Tổng Giám đốc

Thư điện tử: info@pvdriilling.com.vn | **Điện thoại:** +84 (28) 3914 2012

CĂN CỨ KÝ KẾT:

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/11/2022;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Thỏa thuận Hợp đồng Dầu khí và Kế hoạch Phát triển Mỏ (FDP) được phê duyệt cho Dự án Mỏ khí Lô B (Lô 48/95 và Lô 52/97);

- Căn cứ Quyết định phê duyệt Kết quả Lựa chọn Nhà thầu số 108/QĐ-PQPOC ngày 28/12/2026 của Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc đối với Gói thầu Cung cấp giàn khoan tự nâng và dịch vụ khoan phục vụ Chương trình khoan phát triển mỏ Lô B.

Sau khi thảo luận, thống nhất trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bối cảnh yêu cầu khác đi, các từ ngữ và thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

- "**Công ty**" (**Company**) nghĩa là Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) hoặc các bên kế thừa quyền và nghĩa vụ hợp pháp của PQPOC.
- "**Nhà thầu**" (**Contractor**) nghĩa là Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).
- "**Giàn khoan**" (**Drilling Rig**) nghĩa là giàn khoan tự nâng (Jack-up Rig) 400ft do Nhà thầu sở hữu hoặc vận hành, bao gồm toàn bộ máy móc, thiết bị, hệ thống chân giàn, bộ phận cấm chân, khối nhà ở, thiết bị an toàn và phụ tùng kèm theo được mô tả chi tiết tại Phụ lục B.
- "**Chương trình Khoan**" (**Drilling Program**) nghĩa là kế hoạch thi công chương trình 40 giếng khoan phát triển tại mỏ khí Lô B do Công ty phê duyệt và bàn giao cho Nhà thầu thực hiện.
- "**Vùng hoạt động**" (**Operating Area**) nghĩa là khu vực biển thuộc Lô 48/95 và Lô 52/97 thềm lục địa Việt Nam, bao gồm các cụm giàn đầu giếng (WHP).
- "**Ngày vận hành**" (**Operating Day**) nghĩa là khoảng thời gian 24 giờ liên tục (hoặc một phần của ngày) giàn khoan hoạt động theo yêu cầu của Công ty dưới các đơn giá quy định tại Phụ lục C.
- "**Sự cố Bất khả kháng**" (**Force Majeure**) có nghĩa theo quy định tại Điều 9 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 2. THÔNG TIN CHUNG VÀ PHẠM VI HỢP ĐỒNG TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION & SCOPE)

2.1. Nhà thầu đồng ý cung cấp cho Công ty 01 Giàn khoan tự nâng (Jack-up Rig) tiêu chuẩn kỹ thuật cao, cùng toàn bộ phi hành đoàn (Rig Crew), đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, vật tư tiêu hao vận hành giàn, nhiên liệu và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ chiến dịch khoan phát triển 40 giếng khoan mỏ khí Lô B.

2.2. Chi tiết phạm vi công việc, khối lượng nhiệm vụ và tiêu chuẩn thi công được quy định chi tiết tại **Phụ lục A (Phạm vi Công việc & Chương trình Khoan)**.

2.3. Nhà thầu bảo đảm rằng Giàn khoan và toàn bộ thiết bị cung cấp luôn ở trong tình trạng kỹ thuật hoàn hảo, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn đăng kiểm hàng hải quốc tế (ABS/DNV) và quy định pháp luật Việt Nam trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG, TIẾN ĐỘ VÀ KHỐI LƯỢNG KHOAN

3.1. **Thời gian vận hành dự kiến:** Hợp đồng có tổng thời gian thi công dự kiến là **305 ngày vận hành liên tục** (Operating Days), phục vụ thi công trọn gói **40 giếng khoan phát triển** tại các cụm giàn giếng thuộc Lô B.

3.2. **Cửa sổ thời gian triển khai (Mobilization Window):** Dựa trên tiến độ lắp đặt chân đế giàn WHP, Công ty sẽ phát hành Thông báo Huy động (Commencement Notice) gửi Nhà thầu. Thời điểm giàn khoan bắt đầu di chuyển huy động và khởi công dự kiến nằm trong khoảng thời gian từ **tháng 03/2027 đến tháng 08/2027**.

3.3. **Gia hạn Hợp đồng:** Công ty có quyền lựa chọn gia hạn thời hạn Hợp đồng (Option Wells) để khoan thêm các giếng phát sinh với cùng mức đơn giá và điều kiện Hợp đồng, bằng việc thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu trước tối thiểu 30 ngày tính đến ngày kết thúc giếng khoan thứ 40.

ĐIỀU 4. YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH (TECHNICAL REQUIREMENTS)

4.1. Giàn khoan phải đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật chi tiết nêu tại **Phụ lục B (Yêu cầu Kỹ thuật & Thông số Giàn khoan)**, bao gồm nhưng không giới hạn ở: khả năng hoạt động ở độ sâu nước biển tối thiểu 400ft, trang bị hệ thống Top Drive công suất lớn, hệ thống Tháp khoan (Derrick) tải trọng tối thiểu 1.500.000 lbs, hệ thống xả khí độc/HPHT và BOP stack 15,000 psi.

4.2. Nhà thầu cam kết duy trì hiệu suất hoạt động kỹ thuật của Giàn khoan tối thiểu **98% (Operating Efficiency)** tính theo hàng tháng. Mọi thời gian dừng giàn do sự cố kỹ thuật hoặc lỗi của Nhà thầu sẽ bị tính Đơn giá 0 đồng (Zero Rate) theo Phụ lục C.

ĐIỀU 5. BIỂU GIÁ, GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN (COMMERCIAL TERMS)

5.1. **Cấu trúc Đơn giá Ngày:** Chi phí dịch vụ khoan được tính theo đơn giá ngày (Day Rates) tùy thuộc vào trạng thái vận hành của Giàn khoan, quy định chi tiết tại **Phụ lục C (Biểu giá & Điều khoản Thanh toán)**, bao gồm:

- Đơn giá Vận hành Khoan (Operating Day Rate);
- Đơn giá Chờ đợi do thời tiết / Công ty chỉ đạo (Standby Day Rate);
- Đơn giá Di chuyển giàn (Moving Day Rate);
- Đơn giá Bảo dưỡng định kỳ (Maintenance Day Rate);
- Đơn giá Sự cố dừng giàn do lỗi Nhà thầu (Zero Rate).

5.2. **Giá trị Hợp đồng Ước tính:** Tổng giá trị Hợp đồng tạm tính cho 305 ngày vận hành và 40 giếng khoan (bao gồm Phí huy động và Giải huy động) là **42.700.000 USD** (Bốn mươi hai triệu bảy trăm ngàn Đô la Mỹ), chưa bao gồm thuế GTGT.

5.3. **Phương thức thanh toán:** Công ty sẽ thanh toán chi phí hàng tháng (Monthly Progress Payment) cho Nhà thầu trong vòng **30 ngày** kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ và hóa đơn tài chính do Nhà thầu phát hành.

ĐIỀU 6. NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

6.1. Nghĩa vụ của Công ty (PQPOC):

- Cung cấp chính xác tọa độ vị trí giếng khoan, dữ liệu địa chất mỏ, chương trình khoan và các hướng dẫn kỹ thuật kịp thời;
- Chịu trách nhiệm thu xếp các thủ tục cấp phép dầu khí, hải quan cho hàng hóa của Công ty và tiếp cận vùng biển thi công;
- Thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản chi phí hợp lệ cho Nhà thầu.

6.2. Nghĩa vụ của Nhà thầu (PV Drilling):

- Cung cấp Giàn khoan, trang thiết bị và đội ngũ nhân sự có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn quốc tế (IWCF, OPITO, STCW);
- Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật khoan, các tiêu chuẩn an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường;
- Duy trì đầy đủ các hợp đồng bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại Điều 8.

ĐIỀU 7. AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG VÀ AN NINH (HSE & SECURITY)

7.1. Hai Bên cam kết tuân thủ chính sách "Không tai nạn, không gây hại cho con người, không làm ô nhiễm môi trường" (Zero Harm Policy).

7.2. Nhà thầu phải thiết lập và duy trì Hệ thống Quản lý HSE trên giàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và quy định tại **Phụ lục D (Tiêu chuẩn HSE & Quản lý Môi trường)**.

7.3. Mọi sự cố an toàn, rò rỉ hóa chất/dầu mẫn hoặc tai nạn lao động phải được báo cáo ngay lập tức cho đại diện Công ty trên giàn (Company Man) trong vòng 01 giờ kể từ khi phát sinh.

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO HIỂM

8.1. **Nguyên tắc Bồi thường Chéo (Knock-for-Knock Indemnity):** Mỗi bên tự chịu trách nhiệm và bồi hoàn cho bên kia đối với mọi mất mát, thiệt hại tài sản hoặc thương vong nhân sự của phía mình, bất kể thiệt hại đó xuất phát từ sự bất cẩn hay lỗi của bên nào.

8.2. **Giới hạn Trách nhiệm (Limitation of Liability):** Tổng trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối đa của Nhà thầu phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này (trừ các trường hợp cố ý vi phạm hoặc gian lận) sẽ không vượt quá 100% Tổng Giá trị Hợp đồng.

8.3. **Bảo hiểm:** Nhà thầu có nghĩa vụ duy trì trong suốt thời hạn Hợp đồng các hợp đồng bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm Thân giàn & Mất ngầm; Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự Chủ tàu/Giàn (P&I) mức miễn bồi thường tối thiểu 50.000.000 USD; Bảo hiểm Tai nạn Lao động cho toàn bộ nhân sự.

ĐIỀU 9. BẤT KHẢ KHÁNG, TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

9.1. **Sự cố Bất khả kháng (Force Majeure):** Bao gồm thiên tai cực đoan, siêu bão cấp nguy hiểm, chiến tranh, hành động đình công diện rộng hoặc quyết định cấm vận của chính phủ làm cản trở trực tiếp việc thực hiện Hợp đồng. Bên gặp sự cố phải thông báo cho bên kia trong vòng 24 giờ.

9.2. **Quyền Chấm dứt Hợp đồng:** Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức nếu Nhà thầu vi phạm nghiêm trọng an toàn HSE, giàn khoan ngưng hoạt động liên tục quá 15 ngày do lỗi kỹ thuật không khắc phục được, hoặc Sự cố Bất khả kháng kéo dài quá 60 ngày liên tục.

ĐIỀU 10. LUẬT ĐIỀU CHỈNH, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. **Luật điều chỉnh:** Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

10.2. **Giải quyết tranh chấp:** Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận trong vòng 30 ngày, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại **Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)** bên cạnh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc Trọng tài của VIAC. Địa điểm trọng tài tại TP. Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt.

10.3. **Danh mục Phụ lục đính kèm:** Các Phụ lục dưới đây cấu thành một phần thống nhất và không thể tách rời của Hợp đồng này:

- **Phụ lục A:** Phạm vi Công việc & Chương trình Khoan 40 giếng mở Lô B;
- **Phụ lục B:** Yêu cầu Kỹ thuật & Thông số Giàn khoan PV Drilling;
- **Phụ lục C:** Biểu giá Dịch vụ Khoan & Điều khoản Thanh toán;
- **Phụ lục D:** Tiêu chuẩn An toàn, Sức khỏe, Môi trường & An ninh (HSE).

10.4. **Hiệu lực thi hành:** Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày đại diện có thẩm quyền của hai Bên ký tên, đóng dấu và chấm dứt khi hai Bên hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ theo Hợp đồng.

Hợp đồng được lập thành 06 (sáu) bản gốc bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Công ty giữ 03 (ba) bản, Nhà thầu giữ 03 (ba) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU
CÔNG TY ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ PHÚ QUỐC
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU
TỔNG CÔNG TY CP KHOAN VÀ DỊCH VỤ
KHOAN DẦU KHÍ
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TRẦN HỒNG NAM
Tổng Giám đốc

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
Tổng Giám đốc